

1507375-72.2020.8.26.0132

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Antonio Carlos Pinheiro de Freitas

Comarca: Catanduva

Foro: Foro de Catanduva

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 08/12/2022

... acusação. Está preso em razão de prática de tráfico de drogas. Nunca teve passagem por roubo. Na ocasião do fato, estava em sua casa. Não conhece o policial civil Eduardo e nada tem contra ele. Nada tem contra policiais da DIG de Catanduva. A negativa de autoria, contudo, deve ceder diante das provas produzidas pela acusação.

De fato, a VÍTIMA EMANUELLE, embora não ouvida na ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Catanduva

Foro de Catanduva

1ª Vara Criminal

Parque das Américas, 55, Catanduva-SP - cep 15800-032

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1507375-72.2020.8.26.0132 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1507375-72.2020.8.26.0132

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria - 2275374/2020 - DEL.INV.GER. CATANDUVA, 9796126 - DEL.INV.GER. CATANDUVA, 4926/20/708 - DEL.INV.GER. CATANDUVA, 2275374 - DEL.INV.GER. CATANDUVA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JONATHAN DE FREITAS PAULINO

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Antonio Carlos Pinheiro de Freitas

Vistos.

JONATHAN DE FREITAS PAULINO, qualificado a pág. 77, foi denunciado como incurso no art. 157, § 2º-A, I, do Código Penal, pela prática do seguinte fato delituoso: "No dia 22 de outubro de 2020, por volta das 22h00, na Rua Altair, 634, fundos, Vila Celso Mouad, nesta cidade e Comarca de Catanduva/SP, o denunciado subtraiu para si, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, coisa alheia móvel consistente em R\$1.150,00 (um mil, cento e cinquenta reais) em espécie, pertencente à vítima Emanuelle Dantas Rocha dos Santos.

Apurou-se que, na data dos fatos, o denunciado ingressou no imóvel, situado no local supracitado, em que a vítima realizava atendimentos como prostituta,

aproveitando-se que o portão estava aberto. Na sequência, o denunciado simulou ser cliente da vítima, porém não sustentou a mentira por muito tempo e anunciou o assalto ao sacar um revólver oxidado em direção à Emanuelle. Dessa forma, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, conforme imagens das câmeras de segurança às fls. 5/24, o denunciado obteve êxito em subtrair, inicialmente, R\$150,00 (cento e cinquenta reais) e, depois de proferir novas ameaças com a arma de fogo contra a vítima, conseguiu subtrair mais R\$1.000,00 (um mil reais) em dinheiro, quantias que pertenciam a ela. A autoria delitiva restou comprovada por meio das imagens coletadas pela câmera de segurança e pelo reconhecimento fotográfico efetuado pela vítima (às fls. 25/27). Interrogado sobre os fatos, o denunciado reservou-se no direito de permanecer calado e somente se manifestar em juízo. Ante o exposto, o Ministério Público denuncia à Vossa Excelência JONATHAN DE FREITAS PAULINO como incurso no art. 157, §2º-A, inciso I, do Código Penal e, requer-se que, recebida e autuada esta, seja o denunciado devidamente citado e processado, nos termos do procedimento previsto nos artigos 394 a 405, do Código de Processo Penal, ouvindo-se a vítima e as testemunhas a seguir arroladas, interrogando-se o acusado, e prosseguindo-se até final sentença condenatória" (denúncia de págs. 140/141). O acusado teve a prisão temporária decretada inicialmente (pág. 36/37) e, em data posterior, houve decretação de sua prisão preventiva (págs. 174/175). Recebida a denúncia de págs. 140/141 em 7 de março de 2022 (págs. 142/144), foi o acusado citado (pág. 178) e apresentou a resposta à acusação de págs. 205/206). Durante a instrução criminal, foi ouvida uma testemunha comum e, por último, interrogado o acusado (audiências de págs. 246/247, 375 e 381). A vítima não foi localizada para ser ouvida (págs. 347 e 355/358). Nada foi requerido na fase do art. 402, do Código de Processo Penal (pág. 375). Em seu memorial de págs. 386/389, o Ministério Público pleiteia a condenação, entendendo provados os fatos narrados na denúncia. A Defesa, a seu turno, às págs. 391/406, pugna pela absolvição, alegando, em síntese, insuficiência de provas. Também alega nulidade do reconhecimento fotográfico realizado.

É o relatório.
FUNDAMENTO E DECIDO.

A acusação é procedente. A ocorrência do crime está provada por intermédio do boletim de ocorrência elaborado a respeito dos fatos, da informação/relatório de investigações de págs. 5/24, na qual se vê que o acusado aparece praticando o delito nas imagens das câmeras de segurança, e da prova oral colhida nas fases policial e judicial. A autoria também é certa, incontroversa. Ouvido na polícia (pág. 77), o ACUSADO reservou-se no direito constitucional de permanecer calado. Em Juízo (gravação referente à audiência de págs. 375/381), negou completamente a prática delitiva, dizendo que não praticou o roubo e que não esteve no endereço mencionado nos autos no dia e horário do fato. Não conhece a vítima e não sabe explicar o motivo da acusação. Está preso em razão de prática de tráfico de drogas. Nunca teve passagem por roubo. Na ocasião do fato, estava em sua casa. Não conhece o policial civil Eduardo e nada tem contra ele. Nada tem contra policiais da DIG de Catanduva. A negativa de autoria, contudo, deve ceder diante das provas produzidas pela acusação. De fato, a VÍTIMA EMANUELLE, embora não ouvida na fase policial e nem Juízo, porque não mais localizada após a data do auto de reconhecimento de págs. 25/27, conforme se vê às págs. 133 e 134/135, apontou o acusado, em reconhecimento fotográfico realizado, como sendo o autor do crime. Neste ponto, rejeito a alegação de nulidade de tal reconhecimento, vez que, ao contrário do que se alega, todas as formalidades legais foram observadas durante o

ato, porque, além da fotografia do acusado, outras três, de pessoas de características semelhantes, foram exibidas à ofendida, consoante se observa às págs. 23 e 24/27.

Além do reconhecimento realizado, o POLICIAL CIVIL EDUARDO HENRIQUE SILVA RODRIGUES (gravação referente à audiência de págs. 375/381) disse que, através de imagens de câmera de segurança, obtidas com a vítima, realizou buscas em rede social ("Facebook"). Pelo "Facebook" do acusado, verificou que ele se tratava da mesma pessoa que aparecia nas imagens das câmeras de segurança praticando o roubo contra a vítima. A vítima reconheceu o acusado, sem sombra de dúvidas. Acha que foi feita uma videochamada com a vítima, já que ela muda constantemente de cidade, e ela reconheceu o acusado. As imagens da filmagem feitas com as câmeras de segurança eram muito boas e o depoente não tem dúvidas de que o acusado tenha sido o autor do crime. A vítima lhe disse ter atendido uma pessoa antes. Quando referida pessoa deixava o local, o acusado se aproveitou e pediu para que ela deixasse o portão da casa da vítima aberto, momento em que ele ingressou no imóvel e praticou o roubo. Pela filmagem, dá para ver que o acusado usou um revólver. A vítima fazia atendimento no local como prostituta. O reconhecimento fotográfico foi feito pelo escrivão. Tentou contato com a vítima mas não conseguiu mais localizá-la. Acredita que a vítima tenha ficado com medo e deixou o local em que residia. Não conversou com o acusado sobre os fatos. Ele foi preso pela Polícia Militar.

As imagens das câmeras de segurança que registram a ação criminal, de boa qualidade (págs. 6/21), não deixam dúvidas de que o acusado, que também aparece em fotografias de seu "Facebook" (págs. 21/22), foi o autor do roubo objeto desta ação penal, o que foi confirmado pelo reconhecimento fotográfico realizado e pelo depoimento de tal policial, o qual, em Juízo, disse que as investigações confirmaram que o imputado praticou a infração penal.

Em uma análise conjunta de tal reconhecimento, das imagens das câmeras de segurança e das fotografias de págs. 21/22, assim como do depoimento do policial sobredito, a prova demonstra, de forma segura, de que o imputado subtraiu, para si, dinheiro da ofendida.

A vítima não tinha motivos para incriminar injustamente o acusado e seu relato, amparado pelas demais provas mencionadas (imagens, fotografias e depoimento do policial Eduardo Henrique), é apto para, no conjunto probatório, lastrear a condenação.

A respeito da relevância probatória da palavra da vítima em casos como o dos autos, em que o delito normalmente ocorre na clandestinidade, longe dos olhos de testemunhas, confira-se o posicionamento da jurisprudência.

"ROUBO - PALAVRA DA VÍTIMA - Relevância: Em crimes patrimoniais, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima reveste-se de grande valor probante quando não dissociada dos demais elementos de convicção e, desde que não haja indícios de falsa inculpação. No presente caso, em que a vítima narrou a agressão sofrida pelos agentes, sem indicação de que os acusou falsamente, e havendo prova material da conduta, mostrou-se correta a condenação. Recurso não provido" (TJ-SP - APL 26057120048260294 SP, Relator: J. Martins, Data de Julgamento: 18/11/2010, 15ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 17/12/2010).

"PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO QUALIFICADO. AUTORIA. SÚMULA N. 7/STJ. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. PRECEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO. - A análise da pretensão recursal exigiria, necessariamente, incursão na matéria fática-probatória da lide, o que é defeso em recurso especial, a teor do enunciado n. 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. - 'A palavra da vítima, nos crimes às ocultas, em especial, tem relevância na formação da convicção do Juiz sentenciante, dado o contato direto que trava com o agente criminoso' (HC 143.681/SP, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, DJe 2.8.2010). Agravo regimental desprovido" (STJ - AgRg no AREsp: 482281 BA 2014/0048036-7, Relator: Ministra MARILZA MAYNARD (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/SE), Data de Julgamento: 06/05/2014, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/05/2014).

Quanto à força probante do probante dos relatos dos agentes da lei colhidos durante a instrução criminal, sabe-se que os depoimentos de policiais, não estando contrariados por outros elementos concretos de prova existentes nos autos, têm a

mesma validade dos relatos de toda e qualquer pessoa que se apresente como testemunha.

Analisando a questão, a jurisprudência assim já se pronunciou:

“Os testemunhos de policiais devem ser recebidos com a mesma credibilidade que se reconhece em qualquer outro cidadão” (JTACrim, 10:138).

“Os funcionários da Polícia merecem, em seus relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresente razão concreta de suspeição. Enquanto isso não ocorra e desde que não defendem interesse próprio, mas agem na defesa da coletividade, sua palavra serve a informar o convencimento do julgador” (RT, 668:275).

A grave ameaça está presente na conduta do acusado no sentido de apontar arma para a vítima no momento da ação criminosa, o que, inclusive, foi registrado pelas imagens de tais câmeras, suficiente, sem dúvida, para intimidá-la e amedrontá-la. Cometeu o acusado, assim, o delito de roubo que lhe foi imputado na inicial acusatória.

A causa de aumento de pena de emprego de arma de fogo foi confirmada pela vítima (boletim de ocorrência de págs. 3/4), pelas imagens captadas no momento do fato e pelo depoimento do mesmo policial já nominado.

A ausência de apreensão da arma e, por via de consequência, de laudo pericial, não impede o reconhecimento da referida causa de aumento de pena.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO. ROUBO QUALIFICADO. NÃO APREENSÃO DA ARMA DE FOGO UTILIZADA NO CRIME. VÍTIMAS AFIRMAM O EMPREGO DE ARMAS. QUALIFICADORA MANTIDA. CONFISSÃO PARCIAL. ATENUANTE NÃO RECONHECIDA. PENAS E REGIME PRISIONAL CORRETOS. IMPROVIMENTO DOS APELOS” (TJ-SP - APL: 367388520108260050 SP 0036738-85.2010.8.26.0050, Relator: Otávio Henrique, Data de Julgamento: 15/12/2011, 9ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 16/12/2011).

O decreto condenatório, destarte, é de rigor.

Passo à dosagem da pena.

Na primeira fase, levando-se em conta os maus antecedentes do acusado (processo nº 1501603-02.2018.8.26.0132 - págs. 170/171), fixo a pena-base em 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa (mínima legal acrescida de 1/6).

Na segunda fase, tendo em vista a reincidência (processo nº 0008311-79.2017.8.26.0132 - págs. 160/170, não usado para gerar mais antecedentes na fase anterior), aumento a pena em mais 1/6 (um sexto), para 5 (cinco) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Na terceira e última fase, havendo uma causa de aumento (emprego de arma de fogo), aumento a pena em mais 2/3 (dois terços), para torná-la definitiva em 9 (nove) anos e 26 (vinte e seis) dias de reclusão e 20 (vinte) dias-multa.

O valor do dia-multa será o equivalente a 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos (valor fixado pelo Governo Federal), em razão da condição financeira do acusado (consta ser pessoa de baixa condição financeira, conforme consta do interrogatório judicial).

O regime inicial de cumprimento da pena, tratando-se agente de maus antecedentes e reincidente e crime grave, cometido com emprego de arma de fogo, será o fechado, compatível e necessário para reprovar e prevenir o crime; o crime de roubo é um dos mais afetam a paz pública nos dias atuais, provocando temor e medo às vítimas e sociedade como um todo, razão pela qual o agente que o pratica deve iniciar o cumprimento da pena no regime mais rigoroso, medida necessária para restabelecer e manter a ordem pública local.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a acusação contida nesta ação penal movida pela Justiça Pública, para o fim de CONDENAR JONATHAN DE FREITAS PAULINO, qualificado a pág. 77, como incurso no art. 157, § 2º-A, I, do Código Penal, à pena de 9 (nove) anos e 26 (vinte e seis) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 20 (vinte) dias-multa, na proporção já mencionada.

Condeno o acusado, ainda, ao pagamento do valor equivalente a 100 (cem) “UFESPs” (Lei Estadual nº 11.608, de 29/12/2003), observado, no entanto, caso a defesa tenha sido feita por defensor dativo, o disposto no art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil, aplicado analogicamente (CPP, art. 3º); o art. 12, da Lei nº 1.060, de 5 de

fevereiro de 1950, foi expressamente revogado pelo art. 1.072, III, do Diploma Processual Civil.

Deixo de fixar o valor mínimo para reparação de eventuais danos sofridos pela vítima, porque tal não foi objeto de discussão nos autos e, portanto, prejudicada ficou a garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa neste ponto, de tal sorte que o art. 387, IV, do Código de Processo Penal, contraria o disposto no art. 5º, LV, da Constituição Federal.

Nego ao acusado o direito de recorrer em liberdade, porque, tendo ele permanecido preso durante toda a instrução criminal, não há sentido para que, agora, já com em primeira instância, seja beneficiado pela liberdade provisória, além do que persistem os pressupostos e fundamentos da prisão preventiva mencionados na decisão de págs. 174/175.

Com o trânsito em julgado: providenciem-se as anotações e comunicações de praxe, inclusive à Justiça Eleitoral.

A inscrição do nome do acusado no rol dos culpados foi abolida pelas Normas de Serviço da Egrégia Corregedoria Geral da Justiça deste Estado (art. 372, "caput"). Recomende-se o acusado na prisão em que se encontra e expeça-se guia de execução provisória, com urgência e prioridade.

P. I. C.

Catanduva, 8 de dezembro de 2022.

ANTONIO CARLOS PINHEIRO DE FREITAS

Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA